SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2246840 - MG (2025/0469258-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	CARLOS DANIEL PEREIRA DE MORAIS
AGRAVADO	:	FABYOSON PAULINO DOS REIS
ADVOGADA	:	JESSICA GAMA BARBOSA - MG160882
AGRAVADO	:	IANDER DE JESUS CARMO JANUARIO
ADVOGADO	:	RICARDO DUTRA MORAES - MG096414
AGRAVADO	:	DIEGO CARLOS CALLEGARO
AGRAVADO	:	NICOLAS MUNIZ PACHECO DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (CPP, ART. 387, IV). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento a recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em sentença penal condenatória com fundamento no art. 387, IV, do CPP, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo a título de dano moral coletivo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige cumulativamente: (i) pedido expresso na peça acusatória; (ii) indicação

Documento eletrônico VDA61170235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/10/2026 15:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 3039318b-0d9d-4370-af20-14e5e6ac0602

do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

4. Em crimes de tráfico de drogas, cujo sujeito passivo é indeterminado, é indispensável instrução específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva e a extensão do dano; ausente essa instrução, inviável a definição do quantum indenizatório.

5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ quanto aos requisitos para a indenização mínima do art. 387, IV, do CPP, incidindo a Súmula 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

---

1. A fixação de danos morais coletivos, com base no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica para assegurar contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 387, IV; CPC, art. 932; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 568

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, REsp n. 2.157.839/MG, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Corte Especial, DJe 03.08.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, Sexta Turma, DJe 07.03.2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/10/2026 a 15/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA61170235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/10/2026 15:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2026. Código de Controle do Documento: 3039318b-0d9d-4370-af20-14e5e6ac0602

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2246840 - MG (2025/0469258-7)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	:	CARLOS DANIEL PEREIRA DE MORAIS
AGRAVADO	:	FABYOSON PAULINO DOS REIS
ADVOGADA	:	JESSICA GAMA BARBOSA - MG160882
AGRAVADO	:	IANDER DE JESUS CARMO JANUARIO
ADVOGADO	:	RICARDO DUTRA MORAES - MG096414
AGRAVADO	:	DIEGO CARLOS CALLEGARO
AGRAVADO	:	NICOLAS MUNIZ PACHECO DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (CPP, ART. 387, IV). NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que conheceu em parte e negou provimento a recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em sentença penal condenatória com fundamento no art. 387, IV, do CPP, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3. A fixação de valor mínimo a título de dano moral coletivo, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige cumulativamente: (i) pedido expresso na peça acusatória; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

4. Em crimes de tráfico de drogas, cujo sujeito passivo é indeterminado, é indispensável instrução específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva e a extensão do dano; ausente essa instrução, inviável a definição do quantum indenizatório.

5. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ quanto aos requisitos para a indenização mínima do art. 387, IV, do CPP, incidindo a Súmula 83/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

---

1. A fixação de danos morais coletivos, com base no art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução probatória específica para assegurar contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 387, IV; CPC, art. 932; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 568

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, Sexta Turma, julgado em 14.04.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, Sexta Turma, julgado em 19.03.2025; STJ, REsp n. 2.157.839/MG, Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Corte Especial, DJe 03.08.2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, Sexta Turma, DJe 07.03.2024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática de minha lavra, às fls. 9265/9276, em que conheci em parte e neguei provimento ao recurso especial, haja vista a incidência da Súmula n. 7/STJ, quanto ao pedido de condenação de um agravado, e ao entendimento de que a ausência de realização de instrução específica, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, impede a fixação de reparação de danos morais coletivos.

No presente recurso (fls. 9284/9290), o *Parquet* sustenta, em síntese, que não há entendimento consolidado nesta Corte quanto ao segundo ponto, especialmente porque a afetação da questão ao rito dos repetitivos evidencia justamente a ausência de uniformização da jurisprudência, razão pela qual a aplicação da Súmula 568 do STJ na hipótese seria indevida. Reitera a possibilidade de fixação de dano moral coletivo no caso em questão.

Requer o provimento do recurso nesse sentido.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

VOTO

O recurso não merece provimento.

Quanto à reparação de danos, confira-se a fundamentação apresentada (grifos nossos):

> *"[...]*
> *Inicialmente, verifica-se que o artigo 387 do Código Penal em seu inciso IV dispõe que o Magistrado ao proferira a sentença ?fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido?.*
> *A doutrina majoritária compreende que, qualquer que seja a natureza do valor mínimo causado pelos danos da infração, isto é, cível ou penal, exige a obrigação de se respeitar determinados postulados, como os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, da inércia e da congruência, que acabam por exigir pedido expresso para aplicação da parcela prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.*
> *Destaca-se que o sistema acusatório é adotado em nosso país e uma de suas principais características é a presença do contraditório, da ampla defesa, da separação institucional da acusação, defesa e órgão julgador, bem como, a publicidade dos atos, inatividade do juiz, tratamento igualitário das partes, dentre outras.*
> *Em respeito ao sistema acusatório, no processo penal, não se admite que o juiz de ofício proceda ações que prejudiquem o réu. Se assim agisse, toda sistemática acusatória seria esvaziada, configurando verdadeiro sistema inquisitorial que é vedado não apenas por nossa sistemática processual, mas também pela Constituição da República.*
> *Portanto, compreende-se que é admitido a fixação de valor mínimo pelos danos causados pela infração penal, desde que o pedido seja realizado desde a peça que inaugura a acusação (denúncia, queixa-crime) e exista expressa discussão sobre o valor, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório*
> *[...]*
> ***Registre-se que a parte que formular o pedido reparatório deverá provar a existência de prejuízo material e/ou moral, indicando provas e valores suficientes a sustentá-los, sendo certo que o Julgador deverá oportunizar às partes todos os meios de provas admissíveis, seja documental, pericial ou testemunhal, no intuito de apurar a quantia devida.***
> ***Não houve discussão aprofundada sobre o quantum de reparação pelos danos morais coletivos, sendo indispensável instrução específica para apurar o valor mínimo do dano a ser definido, pois para a condenação pressupõe-se obediência ao contraditório e ampla defesa.***
> *Desta forma, mesmo existindo pedido expresso do Ministério Público, tanto na denúncia quanto nas alegações finais, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas e organização criminosa,* ***eis que não houve***

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

> ***instrução probatória específica, impedindo a comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido"*** (fls. 8710/8715).

De início, cabe ressaltar que, segundo a orientação desta Corte, para fixar danos morais coletivos são necessários três requisitos cumulativos, quais sejam: pedido expresso na denúncia ou queixa, indicação do montante pretendido e realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que, apesar de constar pedido expresso de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo na denúncia e nas alegações finais, não houve a realização de instrução específica a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa e comprovar a extensão dos danos, o que afasta a possibilidade de fixação do *quantum*. Desse modo, o entendimento sufragado pelo Tribunal de origem está de acordo com o deste Sodalício. Nesse sentido:

> *AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. QUANTIDADE E INTERESTADUALIDADE. FUNDAMENTOS CONSIDERADOS INIDÔNEOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PLEITO MINISTERIAL DE DECOTE DESSA MINORANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. INDICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> *1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.*
>
> *2. Ainda, acerca do tema, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.*
>
> *3. O referido colegiado, posteriormente, aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Riberio Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).*
>
> *4. No caso, a Corte de origem consignou a inexistência nos autos de provas que demonstrassem que o agravado se dedicasse às atividades criminosas ou*

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

integrasse organização criminosa, ressaltando que as condições em que ocorreu o transporte foram levadas em consideração ao se fixar o percentual de redução, que, na hipótese, foi de 1/6.

Assim, para o decote da referida minorante, no caso, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte.

5. Em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos, entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, conforme art. 387, IV, do CPP, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.083.986/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 568/STJ, referente à fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em caso de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, em casos de tráfico de drogas, exige instrução probatória específica ou se basta o pedido expresso na denúncia.

3. A questão também envolve a análise da alegação de violação do princípio da colegialidade em razão de decisão monocrática em matéria sem jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para julgamento monocrático em casos de recurso manifestamente inadmissível, procedente ou improcedente, conforme arts. 932 do CPC e 34 do RISTJ.

5. A fixação de danos morais coletivos requer instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva, especialmente em crimes como tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado.

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

6. A jurisprudência do STJ exige a demonstração de grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. 2. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há previsão legal e regimental para tal julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CPP, art. 387, IV;

RISTJ, art. 34.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 03/08/2021.

(AgRg no REsp n. 2.150.485/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA DE MODO A ESTABELECER O MONTANTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público buscando a fixação de indenização mínima em sentença condenatória, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, a título de danos morais coletivos decorrentes do delito de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em condenações por tráfico de drogas; e (ii) examinar a necessidade de cumprimento dos requisitos exigidos para a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Precedentes: REsp n. 1.986.672/SC, Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/11/2023; AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, Sexta Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 7/3/2024.

4. No caso concreto, embora tenha havido pedido expresso na denúncia, não houve instrução específica para comprovar a extensão dos danos, configurando ausência de pressupostos indispensáveis para a fixação da indenização pretendida.

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

> *5. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, aplicando-se o enunciado da Súmula 83/STJ.*
>
> *IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.*
>
> (REsp n. 2.157.839/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA60624864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/10/2026 10:48:57
Código de Controle do Documento: 1d2cd761-515e-491e-b6f2-f34bea6ab353

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no REsp 2.246.840 / MG

Número Registro: 2025/0469258-7

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00021729620218130629 10000230940934008 21729620218130629 50009969420218130629

Sessão Virtual de 08/10/2026 a 15/10/2026

Relator do AgRg no AgRg

Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO	: CARLOS DANIEL PEREIRA DE MORAIS
RECORRIDO	: FABYOSON PAULINO DOS REIS
ADVOGADA	: JESSICA GAMA BARBOSA - MG160882
RECORRIDO	: IANDER DE JESUS CARMO JANUARIO
ADVOGADO	: RICARDO DUTRA MORAES - MG096414
RECORRIDO	: DIEGO CARLOS CALLEGARO
RECORRIDO	: NICOLAS MUNIZ PACHECO DE OLIVEIRA
ADVOGADO	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO	: CARLOS DANIEL PEREIRA DE MORAIS
AGRAVADO	: FABYOSON PAULINO DOS REIS
ADVOGADA	: JESSICA GAMA BARBOSA - MG160882
AGRAVADO	: IANDER DE JESUS CARMO JANUARIO
ADVOGADO	: RICARDO DUTRA MORAES - MG096414
AGRAVADO	: DIEGO CARLOS CALLEGARO
AGRAVADO	: NICOLAS MUNIZ PACHECO DE OLIVEIRA

Documento eletrônico VDA60932849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2026 11:35:10
Código de Controle do Documento: a411ac29-6400-4b77-964f-08298cbf23a8

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU : ADRIEL DA SILVA
CORRÉU : BRUNO FERREIRA DE SOUZA MATOS
CORRÉU : DIEGO CARLOS CALLEGARO
CORRÉU : MATEUS CACIANO MACAE
CORRÉU : MAURÍCIO LAMBERT DA SILVA
CORRÉU : NATAN FILIPE DA SILVA COSTA
CORRÉU : PABLO RODRIGUES DE MORAES DUTRA
CORRÉU : ROGER PEREIRA MOIZINHO
CORRÉU : WALLACE LOPES DE OLIVEIRA

ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO : CARLOS DANIEL PEREIRA DE MORAIS
AGRAVADO : FABYOSON PAULINO DOS REIS
ADVOGADA : JESSICA GAMA BARBOSA - MG160882
AGRAVADO : IANDER DE JESUS CARMO JANUARIO
ADVOGADO : RICARDO DUTRA MORAES - MG096414
AGRAVADO : DIEGO CARLOS CALLEGARO
AGRAVADO : NICOLAS MUNIZ PACHECO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/10/2026 a 15/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA60932849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2026 11:35:10
Código de Controle do Documento: a411ac29-6400-4b77-964f-08298cbf23a8